

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אופיר כץ

פ/25/3786

הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (תיקון – הארכת תקופת כהונה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 6א¹ 1. בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב–2002¹, אחרי סעיף 6 יבוא :

"הארכת תקופת 6א. על אף האמור בסעיף 6, שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון כאחד רשאים להאריך את כהונת הנציב לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלוש שנים."

דבריו הסבר

כיום, לפי סעיף 6 בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב–2002 (להלן – החוק העיקרי), נציב תלונות הציבור על שופטים (להלן – הנציב) מכהן כהונה אחת בלבד של 5 שנים. מדובר בתפקיד חשוב, הגורם האחראי לבירור תלונות על התנהלות השופטים במסגרת מילוי תפקידם. תקופת הכהונה של הנציב קצרה, וכיום אי אפשר להאריכה מעבר לתקופה כהונה אחת. הנציב הנוכחי צפוי לסיים את תפקידו בנובמבר 2023, וזה עלול ליצור חלל ריק במילוי התפקיד.

לפיכך, מוצע לקבוע כי שר המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון כאחד, רשאים להאריך את כהונתו של נציב לפרק זמן של נוסף שלא יעלה על 3 שנים, וזאת על מנת להבטיח כי התפקיד החשוב יוותר מאויש.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באב התשפ"ג (24.07.2023)

¹ ס"ח התשס"ב, עמ' 590.